КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОНТРАГЕНТА ПАО «МТС»

Москва, 2024

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Что такое Кодекс, и зачем он нужен
1.2. На кого распространяется Кодекс
1.3. Изменения и дополнения Кодекса
1.4. Этика принятия решения

2. ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

2.1. Содействие в выполнении стратегии МТС
2.2. Урегулирование конфликта интересов и иные деловые практики
2.3. Договорные отношения и проверка Контрагентов
2.4. Добросовестные коммерческие практики
2.5. Защита активов МТС и третьих лиц
2.6. Искусственный интеллект

3. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

3.1. Соответствие законодательству
3.2. Запрет коррупции и взяточничества в любой форме
3.3. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем
3.4. Соблюдение антимонопольного законодательства
3.5. Торговые ограничения
3.6. Прозрачный учет и предоставление достоверной информации

4. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИДЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

4.1. Устойчивое развитие и влияние на местное сообщество
4.2. Защита окружающей среды
4.3. Права человека

5. СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

01
Введение

1.1. Что такое Кодекс, и зачем он нужен

Стиль работы ПАО «МТС» **(далее – «МТС», «Компания»: здесь и далее по тексту под МТС подразумеваются ПАО «МТС» и компания/и, входящая/ие в Группу МТС*)** очень динамичный. МТС стремится создать партнерские отношения, в первую очередь, между компаниями, вне зависимости от смены их руководителей или рядовых сотрудников. Все сотрудники МТС стремятся к достижению наилучшего результата и понимают, что успех бизнеса зависит от вклада каждого на своем рабочем месте.

МТС поддерживает такие принципы сотрудничества как честная конкуренция, приверженность добросовестным коммерческим практикам, поступательное развитие, качество, уважение законов и правил поведения, приверженность самым высоким стандартам. Клиенты МТС ожидают такого же поведения от всех, с кем работает Компания, и особенно - от наших Контрагентов*.

Настоящий Кодекс делового поведения Контрагента ПАО «МТС» (далее – «Кодекс») размещен в открытом доступе на сайте Компании. В положениях Кодекса изложены минимальные стандарты, соблюдение которых ожидается от Контрагентов МТС. Однако, МТС не ограничивает Контрагентов в следовании более высоким стандартам, нежели заложены в данном Кодексе.

1.2. На кого распространяется Кодекс

Положения Кодекса распространяются на всех контрагентов МТС, а также любых третьих лиц, задействованных Контрагентом для совершения действий от имени и/или в интересах Группы МТС.

Вступая в деловые отношения с МТС, Контрагент подтверждает, что ознакомился с данным Кодексом, принимает его положения и признает, что во всех существующих и будущих соглашениях и деловых отношениях с МТС будет придерживаться положений данного Кодекса. Компания ожидает, что Контрагент также обеспечит соблюдение норм настоящего Кодекса своими дочерними и зависимыми обществами, менеджментом, сотрудниками, подрядчиками, посредниками, агентами, поставщиками и иными лицами, привлекаемыми для исполнения обязательств перед МТС.

---

*Группа МТС - ПАО «МТС», все Дочерние общества ПАО «МТС», а также все компании, находящиеся под прямым или косвенным контролем со стороны ПАО «МТС».

*Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель и самозанятые, с которым Компания намеревается заключить договор или являющееся стороной Сделки с ПАО «МТС» или стороной, привлекаемой для совершения действий от имени и/или в интересах ПАО «МТС», либо для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг ПАО «МТС», включая категории закупок и категории, не имеющие отношения к закупкам, включая, но не ограничиваясь, продавцы и поставщики; дилеры и дистрибьюторы; собственники и/или владельцы недвижимости (например, под размещение телекоммуникационного оборудования); провайдеры профессиональных услуг; консультанты; агенты и посредники..

1.3. Изменения и дополнения Кодекса

Кодекс регулярно пересматривается и может быть изменен с учетом применимого законодательства, дополнен, в том числе, отдельными нормативными документами, в любое время без предварительного уведомления.

Кодекс является общедоступным документом, ознакомиться с ним можно на официальном сайте компании http://tenders.mts.ru (раздел «Информация и документы»).

Если какая-либо часть Кодекса вступает в противоречие с местными законами или нормативными актами, применяются только те разделы настоящего Кодекса, которые разрешены применимыми законами и нормативными актами.

1.4. Этика принятия решения

Кодекс устанавливает основные принципы поведения и принятия решений, но невозможно предвидеть каждую ситуацию, которая может возникнуть.

Если вы не знаете, как поступить, задайте себе следующие вопросы:

- Это законно?
- Это честно и справедливо?
- Отвечает ли это интересам МТС?
- Согласуется ли это с правилами компании?
- Имею ли я полномочия на это?
- Буду ли я чувствовать себя комфортно, если информация о моих действиях будет опубликована в СМИ?

Если ответ на любой из этих вопросов — «Нет», следует воздержаться от того, что вы собирались сделать.

Если у вас есть вопросы по темам, отраженным в Кодексе, имеются сомнения относительно того, регулируется ли ситуация Кодексом или является ли она его нарушением, нужно обсудить такую ситуацию по каналам связи, указанным в разделе 5 Кодекса.

02

Ответственное ведение бизнеса

2.1. Содействие в выполнении стратегии МТС

МТС развивает клиентоцентричный подход, который повысит продолжительность нахождения клиента в экосистеме благодаря концентрации на его потребностях, глубокому персонализированному отношению, предоставлению выгодных условий при пользовании комплексом продуктов, комфортному переходу между цифровыми витринами и продуктами. Благодаря этому МТС сможет вывести на рынок больше конвергентных решений, способствуя повышению уровня жизни и развитию цифровой экономики в России.

МТС ожидает, что действия Контрагентов будут направлены на содействие МТС в достижении поставленных стратегических целей.

2.2. Урегулирование конфликта интересов и иные деловые практики

Мы не можем позволить, чтобы личные интересы, например, личные отношения с клиентом, поставщиком, конкурентом, деловым партнером или другим сотрудником МТС оказывали фактическое влияние на способность наших сотрудников принимать справедливые и объективные решения в ходе работы на МТС, или чтобы создавалась видимость такого влияния.

Контрагентам следует избегать любых конфликтов интересов, которые могут неблагоприятным образом отразиться на деловых отношениях с Компанией, а в случаях, когда это невозможно, доводить до сведения Компании фактические или потенциальные конфликты интересов, которые могут иметь отношение к Компании.

Сообщить о конфликтах интересов Контрагенты могут путем направления сведений на «Единую горячую линию» в соответствии с разделом 5 Кодекса и(или) путем уведомления контактных лиц Компании, уполномоченных на взаимодействие с данным Контрагентом в рамках договора по каналам, форме и в сроки, указанным в договоре.

В Компании допустимо предоставлять и принимать подарки, и знаки делового гостеприимства, в том числе приглашение на мероприятия, если они соответствуют следующим критериям: имеют законную деловую цель и соответствуют обычаям делового оборота, не направлены на предоставление незаконных льгот и преференций; нерегулярны и разумны по стоимости; не являются экстравагантными (роскошными). Контрагенты обязуются не предлагать подарки, знаки делового гостеприимства прямо или косвенно работникам или представителям Компании с целью оказания на них влияния, или в процессе проведения переговоров, конкурсных процедур, заключения договора, принятия делового решения.

В случаях, когда работники Компании не вправе принять подарок, МТС надеется на понимание со стороны Контрагентов и гарантирует, что возврат/отказ от подарка никак не скажется на дальнейшем сотрудничестве и не повлияет на принятие управленческих решений по вопросам выбора Контрагента и взаимодействия с ним.

2.3. Договорные отношения и проверка Контрагентов

В МТС запрещены любые внедоговорные отношения, а именно любые письменные или устные договоренности, не предусмотренные действующим законодательством. Любые заключенные договоры или соглашения между МТС и Контрагентами должны быть оформлены в письменной форме в соответствии с законодательством и внутренними процедурами МТС.

МТС выражает надежду, что все Контрагенты заинтересованы в полном, своевременном и качественном выполнении условий договоров/контрактов/дополнительных соглашений/заказов, иных юридических документов.

МТС ожидает от Контрагентов своевременное выполнение условий гарантийного обслуживания, SLA (Service Level Agreement, Соглашение об уровне сервиса) в полном объеме и с должным качеством.

МТС ожидает от Контрагентов участия в процедурах выбора Контрагента в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно: сохранение действия своего предложения после утверждения Контрагента победителем процедуры; своевременное подписание договоров/ контрактов/ дополнительных соглашений/ заказов, иных юридических документов, а также, содействия в поддержании культуры, не допускающей какое-либо противозаконное или неэтичное поведение.

МТС выставляет требования к благонадёжности лиц, являющихся как потенциальными, так и действующими Контрагентами МТС. Контрагенты должны пройти всестороннюю риск-ориентированную проверку МТС до заключения договора. При принятии решения о начале, или продолжении дальнейшего взаимодействия с Контрагентом, применяется риск-ориентированный подход. МТС ожидает от Контрагентов содействия в прохождении проверки и предоставления достоверной информации в ответ на запросы на любом этапе взаимодействия.

МТС реализует и поддерживает риск-ориентированную программу обучения контрагентов по вопросам деловой этики, предупреждения и противодействия коррупции. Прохождение обучения подтверждает приверженность Контрагентов реализуемым мерам по предотвращению коррупционных проявлений и развитию деловых отношений между нашими компаниями.

МТС ожидает поддержки Контрагентов в создании добросовестной и осознанной бизнес среды.

МТС ожидает, что Контрагенты будут информировать МТС о привлечении третьих лиц для совершения действий от имени и/или в интересах Группы МТС, использовать добросовестные коммерческие практики при выборе третьих лиц, распространять на них принципы, изложенные в данном Кодексе и сообщать о возможных рисках работы с ними для выработки совместных мер по минимизации возможных негативных последствий.

2.4. Добросовестные коммерческие практики

МТС надеется, что Контрагент также стремится развивать партнерские отношения в решении как стратегических, так и текущих вопросов взаимодействия. МТС рассчитывает на получение от Контрагентов информации об известных им возможных опасностях, рисках или возможной упущенной выгоде МТС.

В соответствии с требованиями Компании взаимодействие с сотрудниками МТС должно осуществляться только в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и только в интересах МТС. Компания категорически не приемлет какого-либо неправомерного воздействия на сотрудников с целью заставить их действовать в интересах какого-либо Контрагента в ущерб интересам МТС или с иной целью, путем предложения им денежной (или иной материальной) компенсации, путем угроз или иными противоправными действиями.

В МТС приверженность принципам деловой этики — это фундамент корпоративной культуры. В Компании действует Кодекс делового поведения и этики МТС, размещённый в открытом доступе на сайте МТС*, в котором изложены основные принципы, стандарты и правила взаимодействия с коллегами, клиентами, партнерами и внешними аудиториями. МТС ожидает, что действия Контрагентов не будут противоречить Кодексу делового поведения и этики.

2.5. Защита активов МТС и третьих лиц

Контрагенты, которые получили доступ к конфиденциальной информации МТС в процессе деловых отношений, не должны делиться этой информацией с кем-либо, если они не получили на это разрешения от МТС. Контрагенты не должны осуществлять торговые сделки с ценными бумагами или содействовать тому, чтобы это делали другие, на основе конфиденциальной информации, полученной от МТС.

---

*Кодекс делового поведения и этики Группы МТС

Если Контрагент считает, что он получил доступ к конфиденциальной информации МТС по ошибке, Контрагент должен незамедлительно принять меры к прекращению обработки данной информации, уведомив об инциденте и принятых мерах сотрудника МТС, через которого он осуществляет контакт с МТС, а также не допустить распространение ошибочно полученной конфиденциальной информации МТС как в периметре Контрагента, так и третьим лицам.

МТС защищает свою интеллектуальную собственность и уважает интеллектуальную собственность других участников рынка.

Компания не использует интеллектуальную собственность третьих лиц без их разрешения и ожидает от своих Контрагентов соблюдения авторских прав и нормативных правовых актов в области интеллектуальной собственности.

Если Контрагенту стало известно о незаконном использовании им или лицами, привлекаемыми им для исполнения обязательств перед МТС, объектов интеллектуальной собственности МТС, Контрагент должен незамедлительно сообщить об этом факте сотруднику МТС, через которого он осуществляет контакт с МТС. Компания ожидает, что если Контрагенту станет известно о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности МТС иными лицами, то Контрагент также сообщит об этом факте в Компанию.

МТС ожидает, что Контрагент, который получил доступ к информации о создаваемых или разрабатываемых объектах интеллектуальной собственности МТС и ещё не получивших правовой охраны, будет рассматривать данную информацию как конфиденциальную, не будет делиться этой информацией с кем-либо, если они не получили на то разрешения от МТС, и воздержится от использования данной информации, если такое использование сможет причинить вред или быть нежелательным с точки зрения защиты и обеспечения интересов МТС.

2.6. Искусственный интеллект

При разработке и интеграции автономных, интеллектуальных систем или других подобных технологий, в т.ч. систем искусственного интеллекта, машинного обучения (обобщенно «ИИ-технологии») Компания обязуется действовать ответственно, прозрачно, соблюдать стандарты безопасности и ожидает того же от Контрагентов. Контрагенты должны гарантировать, что ИИ-технологии, разрабатываемые для Компании или совместно с Компанией, соответствуют признанным международным этическим стандартам. Результаты разработок таких ИИ-технологий не должны использоваться в каких-либо неэтичных и неправомерных целях.

03

Соблюдение законодательства

3.1. Соответствие законодательству

Контрагенты Компании должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством стран, на территории которых они ведут свой бизнес.

3.2. Запрет коррупции и взяточничества в любой форме

Компания не приемлет любые формы взяточничества и коррупции*.

МТС ожидает от своих Контрагентов, что они будут осуществлять свою деятельность, в том числе при взаимодействии с государственными организациями и государственными должностными лицами, строго соблюдая положения применимого антикоррупционного законодательства и требований в области деловой этики и антикоррупционного комплаенс* и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы такого законодательства или стать причиной такого нарушения МТС.

Компания ожидает, что у Контрагентов будет развернута и внедрена достаточная и эффективная программа антикоррупционного комплаенс.

3.3. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем

Компания выполняет свои обязательства, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в порядке, предусмотренном применимым законодательством, и ожидает того же от своих Контрагентов.

3.4. Соблюдение антимонопольного законодательства

В МТС запрещены соглашения с Контрагентами, направленные на ограничение или устранение конкуренции. МТС ожидает, что Контрагенты не будут взаимодействовать с сотрудниками МТС с целью заключения таких соглашений.

---

*Под коррупцией понимается действие физического или юридического лица, связанное с предложением денежных средств, любых финансовых выгод, преимуществ или ценности в формах дачи и (или) получения взятки или коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве или коммерческом подкупе, злоупотребления служебным положения или иных формах, признаваемые коррупционными, в целях повлиять на действие (бездействие) получателя и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и/или получить ненадлежащее коммерческое или иное преимущество или выгоду и (или) получить вознаграждение за ненадлежащее выполнение таких обязанностей.

*Антикоррупционный комплаенс (программа антикоррупционного комплаенс) - система мероприятий и процедур, разработанных Компанией в целях обеспечения соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства.

МТС рассчитывает, что Контрагенты будут соблюдать принципы честной конкуренции во всех сферах сотрудничества, в том числе при проведении выбора Контрагента, включая процедуры закупок (торги, запросы предложений и иное).

МТС ожидает от Контрагентов недопущения случаев совершения любых антиконкурентных деяний (заключения картеля, иных антиконкурентных соглашений, запрещенных «вертикальных» соглашений, совершение согласованных действий на рынке, актов недобросовестной конкуренции), направленных на ограничение конкуренции и ущемление интересов МТС либо клиентов, партнёров или иных Контрагентов МТС, в том числе по вопросам цен, включая цены на торгах, раздела рынка, отказа от заключения договоров с отдельными покупателями и по иным предусмотренным антимонопольным законодательствам вопросам.

3.5. Торговые ограничения

МТС строго соблюдает применимое законодательство и нормативные требования в сфере международной торговли, в том числе в сфере экспортного контроля и торговых ограничений. МТС ожидает содействия Контрагента в поддержании культуры, не допускающей нарушений правил в сфере международной торговли при ведении бизнеса с МТС, в том числе, действуя от его имени или в его интересах, путем предоставления необходимых гарантий и заверений.

3.6. Прозрачный учет и предоставление достоверной информации

МТС стремится, чтобы бухгалтерские книги, отчеты, счета и финансовая отчетность велись с надлежащей детализацией, должным образом отражали операции Компании в соответствии с законодательством и системой внутреннего контроля и ожидает того же от своих Контрагентов. Указываемая Контрагентом деловая информация, в том числе предоставляемая в соответствии с требованиями закупочной документации и договоров, всегда должна быть точной, своевременной, полной, справедливой и понятной. В МТС запрещена фальсификация документов, искажение истинного характера любых операций.

04

Ответственное лидерство для устойчивого развития

4.1. Устойчивое развитие и влияние на местное сообщество

МТС ожидает, что Контрагенты в ходе своей деятельности ставят своей общей целью максимальное увеличение вклада в устойчивое развитие. МТС приветствует интеграцию принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в деятельность Контрагентов с учетом интересов ключевых заинтересованных сторон. Корпоративная социальная ответственность (далее - КСО) Контрагентов предполагает прозрачное и этичное поведение, которое вносит вклад в устойчивое развитие, находится в соответствии с применимым законодательством и согласуется с международными нормами поведения.

Компания сотрудничает с местными сообществами (включая их управляющие органы), где она ведет бизнес, для улучшения возможностей в сфере образования, культуры, экономики и социального обеспечения для населения этих сообществ. МТС поддерживает стремление Контрагентов вести работу в области благотворительности, социальных инвестиций, корпоративного волонтёрства.

Компания МТС одобряет проведение Контрагентами мероприятий по эффективному управлению в области устойчивого развития и КСО, в том числе самооценку по вопросам КСО, подготовку нефинансовых отчетов в соответствии с международными стандартами GRI.

4.2. Защита окружающей среды

МТС приветствует бережное отношение Контрагентов к окружающей среде. МТС ожидает, что ее Контрагенты имеют эффективную природоохранную политику, а также соблюдают действующее законодательство и нормы в отношении охраны окружающей среды. Контрагентам следует применять предупредительный подход к экологическим вопросам, осуществлять инициативы, содействующие повышению экологической ответственности, и способствовать распространению технологий, благоприятствующих сохранению окружающей среды и применению рациональных методов реализации жизненного цикла продукции.

4.3. Права человека

Компания соблюдает сама и стремится работать с такими Контрагентами, которые соблюдают следующие стандарты:

- предоставление равных возможностей, недопущение дискриминации, соблюдение прав человека на всех уровнях;
- обеспечение гендерного равенства на всех уровнях и поддержка многообразия;
- справедливая оплата труда, которая, как минимум, соответствует требованиям действующего законодательства;

- добросовестная уплата налогов и всех страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхования;
- реализация мер социальной поддержки сотрудников, стимулирование здорового образа жизни;
- предоставление сотрудникам возможностей для повышения уровня профессиональных знаний и навыков, в том числе в области устойчивого развития;
- разработка, внедрение и поддержание политики в области охраны труда, анализ и контроль рисков, связанных с охраной труда и вызванных деятельностью организации.

МТС не приемлет использования незаконного детского труда, принудительного труда, долговой зависимости, торговли людьми и всех форм эксплуатации. МТС не сотрудничает с любыми Контрагентами, известными использованием ими неприемлемых методов обращения с сотрудниками, таких как физическое наказание, оскорбительное обращение, принудительный труд или другие формы неприемлемого обращения с сотрудниками. МТС ожидает, что ее Контрагенты предпримут соответствующие шаги, чтобы их собственные Контрагенты не использовали подобных методов обращения с сотрудниками.

05
Сообщение о нарушениях

МТС оставляет за собой право проверять соблюдение данного Кодекса, в том числе путем запроса документов и пояснений в рамках договорных отношений с Контрагентом с учетом сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных и ожидает от Контрагента продолжения взаимодействия в рамках проведения такой проверки.

В случае несоблюдения Контрагентом положений настоящего Кодекса, соответствующих законов и правил, МТС оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, вплоть до расторжения контрактов, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем.

Компания рассчитывает на то, что Контрагенты будут сообщать о своих подозрениях в нарушении данных стандартов, применимого законодательства, норм в области финансов, бухгалтерского учета, аудита, а также о любых подозрениях и случаях коррупции или мошенничества в Компании и об иных ситуациях, затрагивающих существенные интересы МТС или касающихся этичного поведения или физической безопасности сотрудников Компании.

Контрагенты могут направлять сообщение о нарушении любым из следующих способов:
(1) на электронную почту «Единой горячей линии»: external.hotline.mts@b1.ru ;
(2) на телефонный номер 8 (800) 234 44 18 (Российская Федерация)
(3) через электронную форму «Единой горячей линии» на официальном сайте ПАО «МТС» (анонимно или от своего имени).

Телефонные номера «Единой горячей линии» в других юрисдикциях содержатся на официальном сайте ПАО «МТС» – www.mts.ru.

Компания обеспечивает независимое и всестороннее рассмотрение всех сообщений о нарушениях требований настоящего Кодекса.

Компания запрещает любые формы преследования (меры воздействия) в отношении контрагентов, которые добросовестно сообщили о нарушении, содействовали в проведении расследований, отказались участвовать в деятельности, противоречащей принципам или требованиям настоящего Кодекса.

МТС выражает надежду, что приведенные выше принципы взаимодействия будут способствовать созданию, развитию и поддержке деловых партнерских отношений, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество.